



CHINA INTERNATIONAL ECONOMIC AND TRADE ARBITRATION COMMISSION

CIETAC Case No. S20230916

DAQING MAO V. BEIJING HONGKUN WEIYE REAL ESTATE DEVELOPMENT CO., LTD.  
AND BIN ZHAO

---

北京市第四中级人民法院民事裁定书（2023）京04民特645号

---

09 August 2023

## Table of Contents

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| 北京市第四中级人民法院民事裁定书（2023）京04民特645号 ..... | 0 |
|---------------------------------------|---|

# 北京市第四中级人民法院民事裁定书（2023）京04民特645号

[1]. (2023)京04民特645号

申请人：北京鸿坤伟业房地产开发有限公司，住所地北京市大兴区西红门镇寿 保庄鸿坤金融谷1号楼201-68。

法定代表人：张志龙，执行董事兼经理。

委托诉讼代理人：焦娜，女，该公司员工。

委托诉讼代理人：杨洋，北京乾成律师事务所律师。

申请人：赵彬，男，1964年2月24日出生，汉族，住北京市海淀区。

委托诉讼代理人：张广，北京乾成律师事务所律师。

委托诉讼代理人：杨洋，北京乾成律师事务所律师。

被申请人：毛大庆(MAO.DAQING)，男，1969年2月3日出生，新加坡共和国籍，现住北京市朝阳区。

委托诉讼代理人：李东，北京德和衡律师事务所律师。

委托诉讼代理人：于卫东，北京德和衡律师事务所律师。

[2]. 申请人北京鸿坤伟业房地产开发有限公司(以下简称鸿坤伟业公司)、申请人 赵彬与被申请人毛大庆申请确认仲裁协议效力一案，本院于2023年6月20日立案后 进行了审查，现已审查终结。

[3]. 申请人鸿坤伟业公司、赵彬称，1、请求确认鸿坤伟业公司、赵彬与毛大庆于 2014年11月19日签订的《CEO股权激励协议》无效，中国国际经济贸易仲裁委员会（以下简称贸仲）对于案件无管辖权；2、请求本案申请费用由毛大庆承担。

[4]. 事实和理由：一、《CEO股权激励协议》经双方协商一致，已终止履行，双方 已不受仲裁条款约束，毛大庆无权向贸仲提起仲裁。鸿坤伟业公司、赵彬与毛大庆 于2018年3月30日签订《合同终止确认书》，第1条明确“《劳动合同》于2018年3月 30日终止”。第2条明确“申请人与两被申请人三方签订的《CEO股权激励协议》及 《供职信》的效力随《劳动合同》一并终止，毛大庆不再享有上述文件所述的任何 权利。”据此，《CEO股权激励协议》已终止，其中所有条款已失效，被《合同终止 确认书》所更替，毛大庆根据《CEO股权激励协议》提起仲裁，已无事实和法律依据。

二、 《CEO股权激励协议》经双方协商一致终止履行，即使毛大庆主张《合同 终止确认书》第4条约定“6000万未取得对价利益”，其请求权基础也源于且只源 于《合同终止确认书》约定的合同之债权，并不能改变《CEO股权激励协议》已经 合意终止履行而无效的事实。《合同终止确认书》对于普通合同之债如何解决，并 无仲裁条款，双方就此产生争议，属于普通合同纠纷，应当以被告住所地和合同履 行地的法院诉讼解决。

三、 毛大庆已实际通过诉讼寻求救济，鸿坤伟业公司、赵彬已积极应诉，且一 审法院已作出裁定，毛大庆

已提起上诉，双方已认可通过诉讼、而非仲裁来解决纠纷。为追索《合同终止确认书》中约定的回购款，毛大庆先后于2022年3月、2023年3月9日分别向北京市大兴区人民法院提起诉讼、向北京第二中级人民法院提起上诉，并于2023年3月29日依据上述仲裁协议向贸仲提起仲裁。据此，毛大庆就本案争议向北京市大兴区人民法院提起诉讼且并未声明有仲裁协议。法院受理后，鸿坤伟业公司、赵彬也从未对法院受理本案提出异议。现该案已完成一审审理，毛大庆已提起上诉，毛大庆无权根据无效的仲裁条款提起仲裁。

四、毛大庆隐瞒已通过诉讼寻求权利救济的事实，向贸仲提起仲裁，违反了诚实信用和“一事不再理”的原则，将导致出现诉讼和仲裁相互矛盾的裁决，不利于纠纷解决。综上所述，鸿坤伟业公司、赵彬现依照《中华人民共和国仲裁法》（以下简称仲裁法）第二十条、第二十六条规定，向法院提起确认仲裁协议无效申请。

- [5]. 毛大庆辩称，一、鸿坤伟业公司、赵彬对仲裁条款的效力请求贸仲作出裁决后，又请求法院作出裁定，不符合人民法院受理条件。

二、鸿坤伟业公司、赵彬与毛大庆双方约定的仲裁条款，是双方真实意思表示，内容明确具体，不存在无效法定情形。《CEO股权激励协议》的终止不影响仲裁条款法律效力，仲裁法第19条规定仲裁协议独立存在，合同解除终止不影响仲裁协议效力。根据《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国仲裁法〉若干问题的解释》第2条规定，当事人概括约定仲裁事项为合同争议的，基于合同成立、效力、变更、履行、违约责任、解除等产生的纠纷都可以认定为仲裁事项。双方签署的《合同终止确认书》以《CEO股权激励协议》为基础，二者不可分割，其内容包括各方终止（解除）《CEO股权激励协议》的合意，也包括《CEO股权激励协议》解除后对相应后果处理的共识。另外，根据《合同终止确认书》第4条的约定，满足约定条件时各方同意恢复股权激励协议相关条款效力，鸿坤伟业公司、赵彬与毛大庆因股权激励协议发生的争议，根据仲裁条款申请仲裁，符合相关法律规定，符合当事人之间仲裁合意。鸿坤伟业公司、赵彬以股权激励终止导致仲裁协议无效的主张无法法律依据。

三、鸿坤伟业公司、赵彬以毛大庆向法院起诉视为放弃仲裁协议，主张仲裁机构无管辖权的理由无法成立。根据双方约定，毛大庆与案外人鸿坤集团有限公司（以下简称鸿坤集团）签订《董事聘任协议书》，并未就该协议处理约定仲裁协议条款。因案外人鸿坤集团违反《董事聘任协议书》约定，毛大庆依据协议向法院提起劳动合同纠纷，该案裁定驳回。与本案争议区别明显。毛大庆提起上诉，现已依法撤回上诉。诉讼程序与仲裁程序无关，区别非常明显，不违反一事不再理。

- [6]. 经审查查明：2014年11月19日，鸿坤伟业公司（甲方）、赵彬（乙方）、毛大庆（丙方）签订了《CEO股权激励协议》，丙方入职时乙方向丙方无偿赠与2%的限制性股权作为激励，如果三年届满丙方选择不留任，由公司按照2%赠与股权作价6000万元进行回购。其中第七条约定“本《协议》适用中国法律，如发生争议，各方同意依据中国法律提交贸仲在北京按当时有效的仲裁规则裁决”。落款处甲方及甲方股东均加盖公章，乙方赵彬与丙方毛大庆手写签名。
- [7]. 2018年3月30日，鸿坤伟业公司（甲方）、赵彬（乙方）、毛大庆（丙方）签订了《合同终止确认书》，约定三方签订的《CEO股权激励协议》及《供职信》的效力随《劳动合同》的终止而一并终止，三方同意以聘请丙方为甲方或其关联方董事会成员而向丙方支付报酬的方式分五年来完成《CEO股权激励协议》所约定的向丙方支付6000万元股权回购款的约定等等。关于纠纷解决方式该协议中没有另行约定。
- [8]. 2018年3月31日，鸿坤集团与毛大庆签订了《董事聘任协议书》，约定鸿坤集团同意聘请毛大庆为甲方董事会董事，聘期五年，每年支付给毛大庆不超过税前1200万元的费用，但并不意味着双方之间存在劳动法上的劳动关系等等。

- [9]. 2023年3月29日，毛大庆作为申请人就《CEO股权激励协议》所引起的争议以鸿坤伟业公司、赵彬为被申请人向贸仲提出仲裁申请，请求裁决二被申请人共同支付剩余股权回购款及利息等。贸仲已受理该案，案号为S20230916号。
- [10]. 2023年4月28日，鸿坤伟业公司、赵彬向贸仲提出仲裁管辖异议申请书。2023年5月19日，贸仲作出（2023）中国贸仲京字第048121号仲裁通知，认为“被申请人（鸿坤伟业公司、赵彬）提出的关于本案管辖权问题需要仲裁庭就相关问题进行审理后才能作出决定，因此根据《仲裁规则》第六条（五）款“对仲裁协议及/或仲裁案件管辖权提出异议不影响仲裁程序的继续进行”的规定，决定本案程序继续进行，管辖权问题将在仲裁庭对本案进行实体审理后再予以决定”。
- [11]. 另查明，2022年3月29日，毛大庆以劳务合同纠纷为由向北京市大兴区人民法院起诉鸿坤集团、鸿坤伟业公司、赵彬，请求法院判令鸿坤集团支付拖欠的劳动报酬、报销垫款及奖金等，以及判令鸿坤伟业公司和赵彬承担连带责任。北京市大兴区人民法院于2023年2月28日作出（2022）京0115民初6203号民事裁定书认定，《董事聘任协议书》、《CEO股权激励协议》、《合同终止确认书》系彼此依存的条件与目的的关系，不可相互割裂而机械理解；工资发放记录、任职信息及纳税记录等证据，仅为实现股权回购的方式和表现形式，名为工资实为股权回购款，并不能因此认定为双方形成劳动关系，故驳回毛大庆的起诉。毛大庆不服提出上诉。后毛大庆于2023年6月13日向北京市第二中级人民法院申请撤回上诉。北京市第二中级人民法院遂作出（2023）京02民终8699号民事裁定书，裁定准予毛大庆撤回上诉，一审裁定发生法律效力。
- [12]. 本院认为，仲裁协议系当事人约定将争议提交仲裁解决的意思表示，有效的仲裁协议是实现当事人仲裁意愿的前提，也是仲裁庭有权进行仲裁的基础。本案中，因被申请人毛大庆为新加坡共和国籍，本案为涉外仲裁司法审查案件。《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国仲裁法〉若干问题的解释》第十六条规定：“对涉外仲裁协议的效力审查，适用当事人约定的法律；当事人没有约定适用的法律但约定了仲裁地的，适用仲裁地法律；没有约定适用的法律也没有约定仲裁地或者仲裁地约定不明的，适用法院地法律。”由于当事人未在《CEO股权激励协议》中约定适用的法律，但约定了仲裁地为中华人民共和国北京市，故中华人民共和国法律应当作为审查本案所涉仲裁协议效力的准据法。
- [13]. 毛大庆认为鸿坤伟业公司、赵彬对仲裁条款的效力请求贸仲作出裁决后又请求法院作出裁定，不符合人民法院受理条件。根据仲裁法第二十条第一款的规定，当事人对仲裁协议的效力有异议的，可以请求仲裁委员会作出决定或者请求人民法院作出裁定。鸿坤伟业公司、赵彬虽已向贸仲提出管辖权异议，但贸仲并未就管辖权作出决定，故鸿坤伟业公司、赵彬有权向我院提出确认仲裁协议效力的申请。
- [14]. 鸿坤伟业公司、赵彬于本案中的申请请求系确认《CEO股权激励协议》无效，实际上是对《CEO股权激励协议》效力与该协议中嵌入的仲裁协议效力的混淆。根据仲裁法第十六条第一款规定：“仲裁协议包括合同中订立的仲裁条款和以其他书面方式在纠纷发生前或者纠纷发生后达成的请求仲裁的协议。”各方当事人于《CEO股权激励协议》第七条明确约定有仲裁协议，本院仅对《CEO股权激励协议》中仲裁协议的效力进行分析。
- [15]. 根据仲裁法第十六条第二款规定，仲裁协议应当具有下列内容：（一）请求仲裁的意思表示；（二）仲裁事项；（三）选定的仲裁委员会”。仲裁法第十七条规定：“有下列情形之一的，仲裁协议无效：（一）约定的仲裁事项超出法律规定的仲裁范围的；（二）无民事行为能力人或者限制民事行为能力人订立的仲裁协议；（三）一方采取胁迫手段，迫使对方订立仲裁协议的。”本案中，《CEO股权激励协议》第七条的约定能够体现出各方明确的仲裁意思表示、仲裁事项和仲裁委员会，具备仲裁法第十六条规定的仲裁协议合法有效的形式要件，且不存在仲裁法第十七条规定的仲裁协议无效之情形。另根据仲裁法第十九条规定，仲裁协议独立存在，合同的变更、解除、中止或者无效，不影响仲裁协议的效力。现《CEO股权激励协议》已经双方盖章，应视为各方就仲裁协议达成合意，在后签订的《合同终止确认书》中，各方并未就纠纷解决方式另行作出约定，且《CEO股权激励协议》是否终止不影响仲裁条款的法律效力。鸿坤伟业公司、赵

彬提出申请确认仲裁协议无 效的理由，不能成立。

[16]. 另，毛大庆虽以鸿坤伟业公司、赵彬以及案外人鸿坤集团为被告曾向北京市大 兴区人民法院提起诉讼，该案与本案诉讼主体及请求权基础均不同，且法院作出的 生效裁定亦认为《CEO股权激励协议》和《合同终止确认书》等系彼此依存的条件 与目的的关系，不可相互割裂而机械理解，该案未进入实体审理。故申请人提出的 《合同终止确认书》并无仲裁条款，双方就此产生争议应单独由法院诉讼解决，以 及毛大庆已实际通过诉讼方式寻求了救济无权再提起仲裁的意见，本院不予支持。

[17]. 综上，当事人各方具有请求仲裁解决纠纷的合意，案涉仲裁协议有仲裁事项和 选定的仲裁委员会，符合仲裁法第十六条的规定，应为有效。鸿坤伟业公司、赵彬 对其主张未能提供充分有效证据予以证明，故本院对鸿坤伟业公司、赵彬的申请不 予支持。

[18]. 依照《中华人民共和国仲裁法》第十六条、第十七条、第二十条之规定，裁定 如下：  
驳回北京鸿坤伟业房地产开发有限公司、赵彬的申请。

申请费400元，由申请人北京鸿坤伟业房地产开发有限公司、赵彬负担（已交 纳）。